

Type 4 – Modèle d'acte de garantie personnelle en matière de transport de produits en régime suspensif de droits d'accise par ou pour le compte d'un entrepositaire agréé et/ou d'un expéditeur enregistré

La soussignée ING Belgique

ci-après dénommée "la Banque";

et l'Etat belge, représenté par Monsieur Chris DE CLERCK, Chef du Département Comptabilité, gestionnaire des actifs de l'Administration Générale des Douanes et Accises (ci-après dénommée « l'Administration ») à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II, 33, North Galaxy, Boîte 388, agissant comme comptable de l'Administration Générale des Douanes et Accises, d'autre part;

il a été convenu ce qui suit:

Entre les soussignés ING Belgique d'une part et l'Etat belge, représenté par le Département Comptabilité, gestionnaire des actifs de l'Administration Générale des Douanes et Accises (ci-après dénommée « l'Administration ») à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II, 33, North Galaxy, Boîte 388, agissant comme comptable de l'Administration Générale des Douanes et Accises, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

La caution se rend caution solidaire au bureau de garantie du Département Comptabilité de l'Administration Générale des Douanes et Accises jusqu'à concurrence d'un montant maximum de (**Montant de la garantie**) envers le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, la République de Bulgarie, la République de Croatie et la Roumanie pour tout ce dont la personne pour laquelle cette garantie a été déposée, en l'occurrence : (**Vos coordonnées**) est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à titre d'accise, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion du transport de produits en régime suspensif de droits d'accise, effectué par ou pour le compte de la personne pour laquelle cette garantie a été déposée, en Belgique ou de Belgique vers un autre Etat membre de l'Union européenne..

L'attention est particulièrement attirée sur le fait que la garantie accordée par cet acte vaut comme garantie pour tous les cas dans lesquels il est question de transport de produits d'accise en régime suspensif par ou pour le compte de la personne pour laquelle la garantie a été déposée ; donc, tant dans le cas où le transport a lieu en régime suspensif dans le cadre

d'une autorisation « Entrepôtaire agréé » que dans le cas où le transport a lieu en régime suspensif dans le cadre d'une autorisation « Expéditeur enregistré ».

La caution s'engage à accepter le montant des impôts et redevabilités tel qu'il aura été fixé envers le débiteur principal.

Toutes les redevabilités garanties en vertu du présent acte sont celles résultant de la législation de l'Union, des lois, arrêtés et instructions, actuellement en vigueur ou qui seront pris ultérieurement. En sa qualité de caution et sous renonciation formelle au bénéfice de division et de discussion, et à tout ce qui pourrait infirmer les présentes, notamment au bénéfice de l'article 2037 du Code civil dont elle déclare avoir une parfaite connaissance, la caution s'oblige au paiement des sommes susmentionnées dont la personne au nom de laquelle cette garantie a été déposée est ou serait redevable, et ce à la première sommation qui lui sera faite par l'autorité compétente pour le recouvrement sur base de la législation en vigueur sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune formalité préalable.

En un mot, la caution se soumet à toutes les obligations incombant au redevable.

Cet acte de garantie peut être résilié par la caution, soit par lettre recommandée adressée à l'Administration Générale des Douanes et accises – Département Comptabilité – Service Cautions et Dépenses à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II, 33, North Galaxy, Boîte 388, soit par lettre pourvue d'une signature électronique qualifiée (7) envoyée par courriel à ce même département (da.accounting.guarantees@minfin.fed.be).

L'Administration peut révoquer le présent acte de garantie par lettre recommandée adressée à la caution ou par un document pourvu d'une signature électronique qualifiée (7) envoyé par courriel à la caution.

La résiliation du présent acte de garantie par la caution ou la révocation du présent acte de garantie par l'Administration prendra effet le 16ème jour suivant la date à laquelle la résiliation/révocation a été notifiée.

De même, en cas de dissolution de la caution, la garantie sortira ses effets pendant trente jours suivant celui où les liquidateurs de cette société ou les ayants droit de celle-ci ont donné connaissance de la dissolution à l'Administration, soit par lettre recommandée, soit par lettre pourvue d'une signature électronique qualifiée (7) envoyée par courriel au service Cautions du Département Comptabilité de l'Administration Générale des Douanes et Accises (da.accounting.guarantees@minfin.fed.be).

L'engagement de dépôt lié à cet acte vaut à partir du jour de son acceptation par le bureau de garantie. La caution reste responsable – même après que cet engagement ait été résilié ou révoqué – du paiement des dettes couvertes par cet engagement, relatives aux opérations de transport de produits en régime suspensif de droits d'accise réalisées, après l'acceptation de cet engagement par le bureau de garantie et, avant la fin du délai de prise d'effet de cet engagement.

Si la caution effectue un versement au titre du présent engagement, le montant de ce versement ne sera déduit du montant maximum indiqué dans le présent engagement que si, dans un délai d'un mois à compter de ce versement, la caution informe, par écrit expressément, l'Administration, qu'elle souhaite que le versement intervenu soit déduit du montant maximum garanti par elle et que, par conséquent, elle ne pourra être appelée à l'avenir au titre du présent engagement qu'à verser un montant correspondant au montant maximum nominal de la garantie indiqué dans cet engagement, déduction faite du montant du versement intervenu.

A défaut d'une telle notification de la caution dans le délai susmentionné, celle-ci est réputée avoir tacitement accepté qu'elle puisse ultérieurement être encore appelée à payer, sur la base du présent engagement, un montant égal au montant nominal maximum de la garantie indiqué dans le présent engagement, sans que ce montant soit diminué du montant du versement intermédiaire.

L'Administration, agissant comme il est dit ci-dessus, déclare accepter la présente garantie.

Pour l'exécution de la convention qui précède, la caution fait élection de domicile à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 24, et l'Administration au Département Comptabilité de l'Administration Générale des Douanes et Accises à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II, 33, North Galaxy, Boîte 388.

Les frais du présent acte sont à la charge de la caution.